

1500193-67.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2018702/2022 -

Delegacia de Polícia de Poá, 22562958 - Delegacia de Polícia de Poá, 299/22/304 -

Delegacia de Polícia de Poá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Coutinho dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

1ª Vara Criminal

Av. Nove de Julho, 478, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500193-67.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500193-67.2022.8.26.0616 - 65/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2018702/2022 -

Delegacia de Polícia de Poá, 22562958 - Delegacia de Polícia de Poá, 299/22/304 -

Delegacia de Polícia de Poá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

David Coutinho dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Dalaruvera de Moraes Almeida

Vistos.

DAVID COUTINHO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque, no dia 20 de janeiro de 2022, por volta das 17h45min, na Rua Jorge Tomé, nº 1216, Vila Cleto, nesta comarca de Poá, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 197 porções de cocaína, pesando 70,72g; 73 porções de cocaína na forma de crack, pesando 21,68g; 41 porções de maconha, pesando 81,89g; além de 4 frascos contendo lança-perfume, drogas estas descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, no laudo de constatação de fls. 24/27 e nos laudos toxicológicos definitivos a serem oportunamente juntados.

O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 101).

A denúncia foi recebida em 7 de março de 2022 (fls. 119).

O réu foi citado (fls. 149).

Durante a instrução, foram ouvidos o acusado e duas testemunhas arroladas pelas partes.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

O acusado postulou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da agravante relativa à calamidade pública.

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 1, 5, 8/9), boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 6/7), laudo de constatação (fls. 24/27) e laudos de exame químico toxicológico (fls. 95/97, 145/147).

A autoria, por seu turno, é certa.

Na fase administrativa, o réu "negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Passava pelo local e que foi detido e viu indivíduos fugindo, porém, como não fazia nada de errado, não correu e por isso foi detido. Alega que ficou em poder dos guardas municipais por mais de uma hora na mata, onde os gcms procuravam por entorpecentes, sendo que o interrogado também teria sido agredido no local pelos guardas. Desconhece a procedência da droga e dinheiro apreendidos. Possui uma filha menor, a qual está na companhia de sua esposa." (fls. 5).

Em juízo, alegou que, na data dos fatos, saiu do trabalho (lava-rápido) e se dirigia para casa. Disse que viu várias pessoas saírem de um terreno correndo. Contou que, como não fez nada de errado, não correu. Explicou que os policiais não conseguiram abordar as pessoas que correram. Afirmou que foi abordado e, ao responder que tinha passagem por tráfico de drogas, foi detido. Destacou que os guardas os levaram a um terreno e encontraram as drogas. Esclareceu que não é usuário de drogas. Negou conhecer os guardas e não apresentou ressalvas. Asseverou que foi agredido com chutes e socos nos braços e na costela por um dos guardas (branco, magro e alto).

A versão do acusado, todavia, não merece acolhimento, pois está isolada nos autos. Thiago Alkamini Braga, guarda municipal, relatou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento de rotina e, ao passar na frente de uma comunidade, visualizou dois indivíduos, que ao perceberem a presença da viatura, tentaram fugir, mas um deles foi detido. Destacou que, pouco antes de ser alcançado, o réu dispensou a sacola, que foi recuperada. Narrou que, dentro dela, havia várias porções de cocaína, 'crack' e maconha, além de dinheiro (pouco mais de R\$ 800,00). Contou que seu colega encontrou a sacola, que continha drogas e dinheiro. Questionado, o acusado negou a autoria do delito. Reconheceu o réu. Negou conhece-lo. Explicou que o acusado não foi agredido. Esclareceu que ele tentou se desvencilhar da equipe. Informou que o local onde ocorreu a abordagem possui uma vasta área de mata. Disse que conseguiu visualizar o local em que o réu dispensou a sacola.

Semelhante é o depoimento de Gabriel de Souza Lima, que acrescentou que o réu parecia não se sentir bem, chegando a se jogar no chão, razão pela qual foi

acionada outra viatura.

Com efeito, o tráfico ilícito de drogas praticado pelo réu ficou demonstrado nos autos.

Verifica-se que os depoimentos dos guardas municipais são uníssonos e estão em consonância com o conjunto probatório produzido. Não existe, nos autos, qualquer elemento que infirme as declarações prestadas pelos agentes. Ao contrário, os funcionários que efetuaram a prisão do réu, ouvidos em juízo, apresentaram versão coerente e detalhada dos fatos.

Aliás, toda testemunha, ao depor, presta compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de seus depoimentos até que se comprove cabalmente o contrário.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“O simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento (...)” (STF - RHC - Rel. Moreira Alves - JSTF- Lex 125/332).

“Não basta que sejam funcionários da polícia para que se rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contra-senso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando dão conta de suas diligências” (TJSP - AC - Rel. Silva Leme - RT 417/94).

E, por ocasião do interrogatório, o acusado não se opôs à ouvida dos guardas municipais arrolados na denúncia, tampouco indicou qualquer motivo pessoal justificador de eventual falsa imputação.

A destinação do entorpecente ao tráfico é evidente.

A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, embora não demonstrem, por si só, a traficância, induzem à certeza da mercancia em razão da ausência de prova de que o entorpecente era destinado ao seu uso próprio (RT 538/380, 616/280, 618/341).

Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

E o dinheiro apreendido é outra circunstância indicativa da prática de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo em vista que o acusado não demonstrou a origem lícita de tais valores, ônus esse que lhe competia.

Neste rumo:

“Ônus da prova. Outra peculiaridade da lei é a de que há uma inversão do ônus da prova no § 2º do art. 60. Caberá ao acusado demonstrar a origem lícita dos bens e não à acusação a origem ilícita, que fica presumida pelos indícios suficientes” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel; Lei de Drogas Anotada; ed. Saraiva; 1ª edição; 2007; São Paulo; p. 189). Além disso, as drogas estavam acondicionadas em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

Portanto, o conjunto probatório coligido (em especial, a quantidade e a forma de acondicionamento das drogas, a apreensão do dinheiro, os depoimentos dos guardas municipais) evidenciou que o réu praticava o tráfico ilícito de drogas.

Quanto à suposta agressão sofrida pelo réu, os guardas municipais negaram tal fato e esclareceram que o acusado tentou se desvencilhar da detenção. Além disso, Gabriel informou que, durante a abordagem, o acusado jogou-se no chão para evitar a prisão, o que pode ter causado a lesão constatada no laudo de exame de corpo de delito (fls. 65/66).

Por fim, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Primeiro, porque o delito é equiparado ao hediondo, crime esse de extrema gravidade que coloca em risco a saúde pública e que fomenta a prática de outras infrações penais tão graves como o roubo, o latrocínio e o homicídio. Segundo, porque o traficante demonstra que possui personalidade mal formada, já que desestrutura inúmeras famílias.

Este é o entendimento jurisprudencial:

“Entorpecente - Tráfico - Pena - Substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade - Traficante de drogas que, em geral, apresenta personalidade mal formada, mormente pela nocividade decorrente de sua atividade deletéria à sociedade, em especial à juventude - Inteligência do art. 44, III, do CP, com a nova redação dada pela Lei 9.714/98” (RT 772/568). “Pena - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por

restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto." (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - v.u. - voto nº 15.940).

Necessário destacar que o réu foi preso em poder de considerável quantidade e diversidade de drogas (mais de quatrocentas porções de drogas, entre cocaína, 'crack' e maconha, além de cloreto de metileno), conduta essa que poderia atingir diversos usuários e desestruturar inúmeras famílias. Assim, tal circunstância impede a aplicação do benefício pleiteado (CP, art. 44, III).

Registra-se, também, que o HC 97256 do STF declarou, de modo incidental, a inconstitucionalidade da proibição da incidência do artigo 44 do Código Penal aos casos de tráfico ilícito de drogas, motivo por que não se aplica ao caso em tela.

Vale salientar, ainda, que o acusado, que é reincidente específico (fls. 30, 36), não comprovou ocupação lícita, extraindo-se, daí, que ele mantinha seu sustento com a atividade ilícita (declarou que trabalhava em um lava-rápido, mas não demonstrou tal atividade). Bem por isso, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, principalmente por estar ausente o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

De rigor a condenação do acusado.

Passo a dosar a pena.

Em consonância com as diretrizes do artigo 59, do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, observo que, em relação ao tipo de entorpecente, a conduta de quem traz, para fins de tráfico, cocaína, 'crack', maconha e frascos com cloreto de metileno é muito mais grave do que aquele que tem somente maconha em decorrência do efeito devastador causado pelas primeira e segunda drogas, de poder altamente viciante. Assim, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 580 dias-multa.

Na segunda fase, verifico que o acusado é reincidente específico (fls. 30, 36 - proc. 3874-77.2014). É certo que a reincidência específica é mais gravosa que a comum, tanto que impede a concessão de benefícios, como o livramento condicional para os delitos hediondos e seus assemelhados ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, motivo pelo qual elevo a sanção em 1/3, o que totaliza 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 770 dias-multa. Além do mais, o crime foi praticado durante a pandemia, reconhecida tal situação como calamidade pública pelo Decreto Legislativo 6/2020. Tal agravante deve ser reconhecida (art. 61, inciso II, alínea 'j', CP), porque o agente se vale de uma situação calamitosa para tirar proveito ilícito, demonstrando sua insensibilidade.

Nesse ponto, esclarecedora é a lição de Cleber Masson:

"Ocasão de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido (art. 61, II, 'j'): Nessa alínea o CP mais uma vez se utiliza da interpretação analógica ou intralegem. Essa agravante genérica justifica-se pela insensibilidade moral do agente, que não observa os mais comezinhos postulados de fraternidade e solidariedade humana e se aproveita de situações calamitosas ou de desgraça particular da vítima, que se encontra em posição de inferioridade, para praticar um crime. Calamidade pública é o acidente generalizado, a tragédia que engloba um número indeterminado de pessoas. (...)." (Código Penal Comentado; ed. Método; 6ª edição; São Paulo; p. 374).

Logo, acresço à pena a fração de 1/6, totalizando 9 anos e 26 dias de reclusão e 895 dias-multa.

Não há que falar na incidência do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Conforme exposto anteriormente, o réu é reincidente específico, o que afasta a figura do pequeno traficante e indica seu envolvimento em ações criminosas. Registra-se, ainda, que o acusado não comprovou ter ocupação lícita, a indicar que mantinha seu sustento com a atividade ilícita.

Importante esclarecer que não é o caso de se reconhecer o bis in idem, porque, para que o réu tenha direito à referida redução, é necessário que ele seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa. Deste modo, tratando-se de finalidades distintas, a

reincidência deve ser considerada tanto para agravar a pena na segunda fase, como para afastar o redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 (nesse sentido: STJ – REsp 1717704 AM 2018/0002466-8; STJ AgRg no AREsp 557934 SP 2014/0183753-5). À míngua de informações sobre a situação financeira do réu, estabeleço o dia-multa no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, porque o acusado praticou crime equiparado ao hediondo. Salienta-se que tal atividade acarreta malefício à sociedade, tendo relação direta com o aumento da criminalidade. Além do mais, o réu é reincidente específico e, mesmo tendo cumprido pena, voltou a delinquir. Deste modo, necessária a imposição de regime mais gravoso.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade, pois ainda persistem os motivos que deram origem à decretação da prisão preventiva do réu (fls. 38/39, 88/89). Ademais, o acusado permaneceu preso durante o trâmite do processo, o que evidencia a necessidade de manutenção da segregação.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido para condenar DAVID COUTINHO DOS SANTOS à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão e 895 dias-multa, por infração ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal.

Recomendo-o na prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Declaro a perda do dinheiro apreendido em favor da União nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Poá, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA